

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8780/2538

นาง บุบ ผา หรือ บุปผา น้อย ทรัพย์
นาย มงคล แดงเส็ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 132 (1), มาตรา 174 (2), มาตรา 247

การที่จำเลยซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดผู้มีหน้าที่
ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้รับคำขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของโจทก์ไว้แล้วไม่ดำเนินการโอนให้แก่โจทก์เนื่องจากจำเลยต้อง
ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ออกรอกรรมสิทธิไว้ก่อน อันเป็นการกระทำตามหน้าที่โดย
ชอบและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำการ
อย่างใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เมื่อศาลชั้นต้นสั่ง
รับฎีกาของโจทก์แล้ว ต้องถือว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลฎีกา การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 เพราะเหตุโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกาจึงไม่ถูกต้อง แต่เมื่อคดี
มาสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาจึงสั่งให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 เพราะเหตุโจทก์ทิ้ง
ฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2), 132(1) และ
มาตรา 247

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีมีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน โจทก์ไปติดต่อจำเลยทั้งสองเพื่อ
ขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 17999 เนื้อที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา
มาเป็นของโจทก์ตามคำพิพากษามาโดยอันถึงที่สุดแล้วของศาลจังหวัดราชบุรีแต่
จำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการให้อ้างว่าที่ดินถูกอายัดตามหนังสือของศาลจังหวัดราชบุรี
ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินร่วม
กันดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 13999 ให้เป็นของโจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ววินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยทั้งสอง
ตามฟ้องไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์โดยตรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 55 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏตามสำนวนว่าส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยที่ 2 ไม่ได้
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทนายโจทก์แถลงภายใน 7 วันทนายโจทก์ทราบคำสั่งแล้ว และ
เมื่อครบกำหนดไม่แถลงไม่ศาลทราบจึงถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกา แต่ที่ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งให้จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นั้น ไม่ถูกต้องทั้งนี้เพราะศาลชั้นต้นไม่มี
อำนาจสั่งเช่นนั้น เพราะว่าเมื่อศาลชั้นต้นรับฎีกาก็ต้องถือว่าคดีอยู่ในอำนาจของ
ศาลฎีกาที่จะสั่งและเมื่อคดีมาสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาจึงมีอำนาจสั่งให้จำหน่ายคดี
สำหรับจำเลยที่ 2 เพราะเหตุโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบมาตรา 132(1)และมาตรา 247 คดีคงมีปัญห
ตามฎีกาของโจทก์เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่โจทก์ฎีกาว่า หนังสือของศาลจังหวัด

ราชบุรีที่ยธ.0200/702/4226 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2536 ที่มีไปถึงเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดราชบุรี มีข้อความให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 13999 ไว้จนกว่า ศาลจะดำเนินการสอบถามคู่ความทั้งสองสำนวนก่อน แล้วจะแจ้งผลให้ทราบในภายหลัง จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ยังไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ในทันทีที่ได้จนกว่าศาลจังหวัดราชบุรี จะแจ้งผลไปให้ทราบ การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดราชบุรีผู้มีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้ รับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของโจทก์ไว้ แล้วมีคำสั่งว่าให้การโอน กรรมสิทธิ์ไว้ เห็นว่า สาเหตุที่จำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินการโอนให้แก่โจทก์ก็เนื่องจาก จำเลยที่ 1 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลอันเป็นการกระทำตามหน้าที่โดยชอบและเป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องแล้วถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 การกระทำอย่างใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ แต่ประการใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ส่วนข้อที่โจทก์ฎีกาว่า สิทธิของโจทก์ในคดี หมายเลขแดงที่ 1/2534ของศาลจังหวัดราชบุรี ก่อให้โจทก์อยู่ในฐานะผู้มีสิทธิจดทะเบียนได้ก่อนนั้น เห็นว่า เป็นกรณีที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวกับเจ้าสิบตำรวจเอกชัย ต่างหาก กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ในคดีนี้ โจทก์ยังไม่มี อำนาจฟ้องขอให้จำเลยที่ 1จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามฟ้องได้

พิพากษายืน และให้จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2ออกเสียจากสารบบ ความของศาลฎีกา

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-อากาศ บำรุงชีพ-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ